

1502045-39.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Egon Barros de Paula Araújo

Comarca: Campinas

Foro: Foro Regional de Vila Mimosa

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... ciente de que era de produto de roubo.

Segundo apurado, o réu adquiriu, para si, o referido veículo, de terceiro não identificado e sem nenhuma documentação legítima, e passou a conduzi-lo na via pública, momento em que, ao passar por uma viatura da polícia militar, o foi abordado.

Os policiais militares constataram pelo número do chassi gravado no vidro que o veículo era produto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro Regional de Vila Mimosa

2ª Vara

Rua Dionísio Gazotti, 719, Campinas-SP - cep 13050-050

1502045-39.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502045-39.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS AUGUSTO DE LIMA DA CONCEIÇÃO

Vistos.

Matheus Augusto de Lima Conceição está sendo processado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, segundo relata a denúncia, no dia 28 de junho de 2022, por volta das 9h00, na Avenida Ruy Rodrigues nº 912, Jardim Novo Campos Eliseos, nesta comarca de Campinas, o réu, qualificado a fls. 32, foi preso em flagrante porque adquiriu e conduziu, em proveito próprio, o veículo marca Renault, modelo Captur, placas FXP1D92, ano 2019, cor branca, ciente de que era de produto de roubo.

Segundo apurado, o réu adquiriu, para si, o referido veículo, de terceiro não identificado e sem nenhuma documentação legítima, e passou a conduzi-lo na via pública, momento em que, ao passar por uma viatura da polícia militar, o foi abordado.

Os policiais militares constataram pelo número do chassi gravado no vidro que o veículo era produto de roubo e que as placas haviam sido trocadas, porquanto ostentava as de nº FVX9B78, enquanto as originais são FXP1D92.

Além disso, o veículo estava com a numeração do chassi e do motor adulterada.

A denúncia foi recebida em 14 de julho de 2022 a fls. 71. Após regular citação a fls. 78, foi oferecida defesa preliminar a fls. 135/139. Durante a instrução a fls. 175 foram ouvidas duas testemunhas da acusação e interrogado o réu (sistema de

gravação audiovisual).

O Ministério Público apresentou memoriais a fls. 176/180 e a Defesa a fls. 183/193. É o Relatório.

Decido.

A ação é procedente.

Com efeito, a materialidade do delito está comprovada pelo auto de exibição e apreensão e auto de prisão em flagrante, além da prova oral colhida. É certa, também, a autoria do crime.

De fato, o réu confessou a compra do veículo, tanto na fase inquisitiva quanto em Juízo. Todavia suas versões foram muito diferentes.

Na fase inquisitiva, o réu confessou ter comprado o carro três semanas antes da abordagem policial, embora o veículo tenha sido roubado dias antes.

Em Juízo, o réu alterou sua versão, alegando que comprou o carro de pessoa desconhecida, nove dias antes da abordagem policial.

Embora tentasse fazer crer que realizou negócio lícito, não identificou o vendedor, não possuía documento legítimo, além que de os veículo tinha as placas trocadas e a numeração do chassi e do motor adulterada.

Assim, como bem observou o Ministério Público, a palavra do réu não merece credibilidade, tanto pelas contradições apontadas, quanto pelas demais circunstâncias da posse.

Além disso, as testemunhas e policiais militares que prenderam o réu em flagrante relatam tê-lo abordado na posse do carro roubado, após terem constatado, inclusive, que estava com placas falsas e sinal identificador alterado. Esclareceram, ainda, apenas pelo número do chassi gravado no vidro foi possível identificar o bem.

Embora a Defesa alegue que o réu desconhecia a origem ilícita do bem o réu confessou ter comprado o bem de pessoa desconhecida, da qual não sabe nem o nome completo, nem o endereço. O réu sequer tinha documento legítimo e verídico do veículo, o que corrobora a conclusão da ilegitimidade da sua posse.

Tampouco é caso de receptação culposa, pois, o encontro do réu em posse do veículo, bem como a falta de documentação ou indicação do vendedor, evidenciam que ele sabia de sua origem ilícita, e, não tendo apresentado justificativa aceitável para a suspeita que sobre ele recaiu, tornou a presunção de sua responsabilidade em certeza, já que a ele cabia provar sua inocência.

Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca; assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação. (RT 726/666).

Neste sentido:

[...] Como é cediço, o encontro do bem móvel, comprovadamente produto de crime, em poder do agente acusado da prática de receptação dolosa, impõe a ele a apresentação de explicação convincente sobre tal posse, de início muito comprometedora. A propósito, em sede de crimes de receptação dolosa, as circunstâncias do encontro da coisa alheia, produto de crime, em poder do agente, permitem que se conclua sobre a presença do dolo. 4. Alegação defensiva da ausência do dolo não comprovada pela prova carreada aos autos. [...] (TJ/SP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Apelação 0002604-10.2008.8.26.0177, relator Airton Vieira, j. 14/04/2014).

Em crimes de tal natureza é difícil comprovar a prévia ciência do agente quanto à origem ilícita do bem. Portanto o dolo deve ser apurado pela associação das circunstâncias que circulam o fato, incluindo a própria conduta do agente.

Quanto a isso convém relembrar a seguinte lição jurisprudencial:

CRIME DE RECEPÇÃO QUALIFICADA (ARTIGO 180, PARÁGRAFO 1º, DO CÓDIGO PENAL) - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - BEM ENCONTRADO NA POSSE DOS RÉUS - PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA - PROVA BASTANTE

- CONDENAÇÃO MANTIDA - APELAÇÃO DESPROVIDA. No crime de receptação o elemento subjetivo é de difícil comprovação, pois dificilmente haverá a confissão do réu quanto à ciência da ilicitude da origem da coisa, daí porque se admite-se a comprovação do dolo direito pela análise do conjunto probatório, das circunstâncias reflexas ao próprio fato e por atos referentes à própria conduta do agente. Comprovada a autoria e a materialidade do delito, bem como o conhecimento da origem ilícita do bem, é de se manter a sentença condenatória. A apreensão do bem ilícito, em poder do agente, traz a presunção de sua responsabilidade cabendo a ele justificar a licitude de sua posse. (TJPR Terceira Câmara Criminal Apelação Crime nº 1.259.578-9 Rel. ROGÉRIO COELHO. Julg. 12/02/2015).

Além de todo o exposto acima, repito, as testemunhas de acusação que efetuaram a prisão do réu na posse do veículo afirmaram que o mesmo estava com as placas trocadas, chassis adulterado e sem documentação, fatos que não poderiam passar despercebidos por um comprador.

É de praxe na transferência de propriedade de veículo que o mesmo passe por perícia em empresa credenciada pelo Detran, sendo que referida perícia é apta a apontar quaisquer irregularidades no bem. Tais procedimentos são conhecidos pelo "homem médio", e, portanto, as alegações do réu são frágeis, mostrando-se somente como mera tentativa de se furta da devida responsabilização criminal.

Portanto, não há dúvida quanto à autoria do crime.

Assim que, restando comprovada a materialidade e autoria do crime, passo então, à dosimetria da pena, de forma individualizada, nos termos do art. 5º, XLVI da Constituição da República e artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Trata-se de modalidade de crime previsto no artigo 180, caput do Código Penal, com pena prevista de 01 a 04 anos de reclusão e multa.

Verifico que o réu possui condição desfavorável, pois registra envolvimento anterior com outros delitos, inclusive de receptação e é egresso do sistema prisional. Assim, atentando-se para o artigo 59 do CP, a pena deve ser aplicada acima do mínimo legal. Portanto, fixo a pena base em 01 ano e 06 meses de reclusão e 10 dias multa.

Ausentes circunstâncias agravantes, atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena a serem apreciadas, motivo pelo qual torno concreta e definitiva a pena privativa de liberdade em 01 ano e 06 meses de reclusão e 10 dias multa.

Desta forma, julgo procedente a denúncia para condenar Matheus Augusto de Lima Conceição à pena definitiva consistente 01 ano e 06 meses de reclusão e 10 dias multa, como incurso no artigo 180 caput do Código Penal.

O réu é atendido por Defensor nomeado pelo Convênio Defensoria/OAB, havendo nos autos prova de miserabilidade. Destarte fixo a unidade do dia multa na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Como o réu registra envolvimento anterior com outros delitos e é egresso do sistema prisional e atentando-se para o artigo 59 do CP, o regime inicial de cumprimento da reprimenda merece ser o fechado.

O réu está preso desde 28 de junho de 2022. Assim, em atenção ao § 2º do artigo 387 do CPP, verifico que ele cumpriu mais de 1/6 da pena, realize neste ato a progressão do regime fechado para o regime semiaberto.

Em razão de condenação anterior, mostra-se ineficaz a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou a concessão do sursis.

Não concedo ao réu o benefício de apelar em liberdade, pois, "[...] Na hipótese em que o réu permaneceu preso preventivamente durante todo o curso do processo como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não é cabível o benefício de apelar em liberdade." (S.T.J. 6ª T. - HC n. 7.744/SP - Rel. Min. Vicente Leal - DJU 16/11/98, pág. 121). No mesmo sentido: S.T.J. 6ª T. - HC n. 7.783/SP - Rel. Min. Vicente Leal - DJU 16/11/98, pág. 122.

Mesmo o sentenciado sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita, de acordo com o artigo 804 do Código de Processo Penal, fica obrigado ao pagamento de custas processuais. Tal obrigação, contudo, ficará suspensa enquanto perdurar o estado de pobreza do assistido, pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação

estará prescrita.

Atento ainda à norma prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar o valor mínimo de indenização, à mingua de elementos nos autos, ressalvada a propositura da ação civil cabível.

Como o réu se encontra preso em regime fechado e esta sentença o condenou ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto, independente do trânsito em julgado, expeça, com urgência, ofício (com cópia desta sentença) para que seja providenciada sua transferência para o regime semiaberto.

Expeça-se, ainda, guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e expeça-se certidão de honorários ao patrono nomeado a fls. 140.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Int.

Campinas, 21 de novembro de 2022.

Egon Barros de Paula Araújo
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA